

CONTRATO DE MATRÍCULA (24 cláusulas) — CAMBIOS PROPUESTOS

> Borrador 07/07/2026 para abogado/contaduría — una sola pasada. Base: `recursos/comercial/Heiiu 24 clausulas matricula nuevo estudiante.pdf` (versión que se firma HOY).

CAMBIO 1 — Cláusula 18 (URGENTE: riesgo de usura)

Dice: "...se empezará a sumar intereses del 1,8 % diario a la cuota mensual".

Problema: 1,8% diario ≈ 657% EA — muy por encima de la tasa de usura (delito, Art. 305 CP + sanción SIC). Aunque nunca se aplique, está pactado por escrito en cada matrícula.

Debe decir: "...causará intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente certificada por la Superintendencia Financiera."

CAMBIO 2 — Cláusulas 18-19 (financiación interna real)

Dice: "Heiiu NO ofrece pago a cuotas mensuales... financiación... con entidades financieras... En caso de excepción..."

Problema: contradice la práctica real (la mayoría de ventas son a cuotas internas) y la pauta ("financiación 100% propia"). En un cobro disputado, el propio contrato debilita a Heiiu.

Debe decir (nueva redacción): "Heiiu ofrece planes de pago internos. Todo plan de pago queda consignado en el ANEXO DE PLAN DE PAGOS de este contrato, con fechas y valores exactos, firmado por ambas partes. El estudiante se obliga a pagar en las fechas pactadas; la mora causará intereses a la tasa máxima legal vigente y suspende los beneficios del Fondo de Becas conforme a su reglamento. Heiiu también facilita, si el estudiante lo prefiere, financiación con entidades externas, caso en el cual las obligaciones se rigen por las políticas de dicha entidad."

+ **Anexo nuevo:** "PLAN DE PAGOS" (tabla: cuota #, fecha, valor, firma) — hoy los planes viven solo en el Excel de comisiones. + **Regla comercial (decisión pendiente de Diana): abono inicial mínimo 30-40% en paquetes.**

CAMBIO 3 — Cláusula nueva: FONDO DE BECAS

El contrato de 24 no tiene NINGUNA cláusula de beca (y casi todo se vende con beca — hoy esa relación no tiene piso contractual).

Texto propuesto: "Si el ESTUDIANTE es beneficiario del Fondo de Becas Heiiu, el porcentaje otorgado queda registrado en este contrato y se rige por el Reglamento del Fondo (que declara conocer). La beca se mantiene sujeta a: asistencia mínima 80%, puntualidad en los pagos, cumplimiento de tareas y comportamiento contractual. Su incumplimiento suspende el beneficio y las cuotas siguientes se liquidan a tarifa plena, con una única opción de recuperación conforme al Reglamento." (*Adapta la cláusula 21 del contrato de 31 eliminando toda referencia a "patrocinio/patrocinador".*)

CAMBIO 4 — Cláusula nueva: PROGRAMA DE CONTINUIDAD (jóvenes post-B1)

Texto propuesto: "El Programa de Continuidad otorga 200 horas de práctica supervisada de inglés para estudiantes que hayan culminado B1 y deseen mantener su exposición al idioma. NO constituye un nivel curricular, no incluye certificado de nivel B2 y otorga únicamente constancia de horas de práctica." (*Protege de reclamos tipo "pagué B2": Ley 1480.*)

CAMBIO 5 — Cláusula 13 (recuperación de clases, alinear con la regla nueva)

Agregar: "...máximo dos (2) recuperaciones por mes calendario, solicitadas a coordinación con al menos un (1) día de antelación, en el horario sabatino del nivel correspondiente. Las ausencias con incapacidad médica original no consumen este cupo."

CAMBIO 6 — Menor (consistencia sabatina)

Cláusula 8/17 hablan de paquetes: añadir remisión "los horarios sabatinos se rigen por la cláusula de venta individual por nivel" (ya implícito en la práctica; en el contrato de 31 es la cláusula 20).

NO CAMBIAR (ya está bien)

Cláusula 4 (propiedad intelectual del material) · 9 (1-a-1 mínimo 30h) · 23 (habeas data) · 24 (autorización imagen — base de toda la prueba social) · 12 (asistencia 80% — coherente con la condición de beca propuesta).